

RESOLUÇÃO Nº 07/2024

Dispõe sobre o processo de responsabilização e a aplicação de sanções em licitações e contratos administrativos no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XXIX do art. 3º, pelo inciso IX do art. 35 e pelo inciso IV do art. 72, todos da Lei Complementar Estadual nº 102, de 17 de janeiro de 2008; pelo inciso XXIX do art. 3º, pelo § 3º do art. 21, pelo inciso II do art. 24 e pelo inciso IV do art. 350, todos da Resolução nº 24, de 13 de dezembro de 2023; e pelo inciso I do art. 3º da Resolução nº 6, de 27 de maio de 2009;

CONSIDERANDO a necessidade de serem definidas as rotinas e os procedimentos para aplicação das sanções previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e nos editais de licitações, em face de eventuais irregularidades cometidas em licitação ou contrato formalizados no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;

RESOLVE:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Resolução regulamenta o processo de responsabilização e a aplicação de sanção em licitações e contratos administrativos formalizados no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG).

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:

I – processo de responsabilização: processo destinado a apurar a conduta e a responsabilidade de pessoa física, pessoa jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas que mantenham relação jurídica com o TCEMG, em razão da participação em procedimento licitatório ou de contratação;

II – comissão do processo de responsabilização (CPR): comissão responsável pela citação do licitante ou contratado, pela instrução do processo de responsabilização, pela análise de pedido de produção de provas e pela confecção do relatório final com proposta de encaminhamento à autoridade julgadora;

III – autoridade julgadora: servidor ou membro do TCEMG com competência para decidir de forma motivada o processo de responsabilização e para, sendo o caso, aplicar a sanção pertinente;

IV – unidade fiscalizadora: agente de contratação, comissão de contratação, pregoeiro, gestor do contrato ou fiscal do contrato responsável pelas atividades de fiscalização do procedimento licitatório ou da contratação objeto do processo de responsabilização.

Art. 3º São objetivos desta Resolução:

I – aprimorar e padronizar o processo de apuração e responsabilização de irregularidades cometidas por licitante ou contratado do TCEMG;

II – viabilizar a conformidade nos procedimentos licitatórios e nos contratos administrativos, com o fito de contribuir para os objetivos estabelecidos no Plano Anual de Contratações; e

III – promover eficiência e aumentar a efetividade das contratações do TCEMG.

CAPÍTULO II

DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES

Seção I

Infrações

Art. 4º O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações, em consonância com o art. 155 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021:

- I – dar causa à inexecução parcial do contrato, observadas as disposições do art. 46 do Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012;
- II – dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano ao TCEMG, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- III – dar causa à inexecução total do contrato, observadas as disposições do art. 46 do Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012;
- IV – deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- V – não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- VI – não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- VII ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- VIII – apresentar declaração ou documentação falsas exigidas no certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- IX – fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- X – comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- XI – praticar ato ilícito com vistas a frustrar os objetivos da licitação; e
- XII – praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Seção II

Sanções

Art. 5º Serão aplicadas ao responsável pelas infrações previstas nesta Resolução as seguintes sanções administrativas, em consonância com o art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, observados o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a razoável duração do processo:

- I – advertência;
- II – multa;
- III – impedimento de licitar e contratar; e
- IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

§ 1º A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar é de competência exclusiva do Presidente do TCEMG.

§ 2º A aplicação das sanções administrativas previstas neste artigo não exclui outras penalidades previstas na legislação vigente, bem como não afasta a obrigação de reparação integral do dano causado ao TCEMG.

Art. 6º Na aplicação das sanções previstas nesta Resolução, serão considerados os seguintes critérios, entre outros previstos no edital ou no contrato:

- I a natureza e a gravidade da infração cometida;
- II – se as irregularidades apuradas impactaram o atingimento das metas e dos objetivos elencados no Planejamento Estratégico do TCEMG;
- III – as peculiaridades do caso concreto;
- IV – se os atos ilícitos cometidos por licitante ou contratado geraram ineficiência ao desenvolvimento dos trabalhos e à rotina do TCEMG, com consequente dano ao Órgão;
- V – o caráter pedagógico da sanção e o respectivo impacto positivo sobre licitações e contratações futuras;

VI – a implantação ou o aperfeiçoamento de programas de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle; e

VII – as circunstâncias agravantes ou atenuantes.

§ 1º Para os fins desta Resolução, constituem circunstâncias agravantes, entre outras previstas no edital de licitação ou no contrato administrativo:

I – prática de ato pelo licitante ou contratado que dificulte a elucidação de eventual infração cometida;

II – não atendimento à diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório; e

III – ausência de resposta à notificação ou à solicitação dirigida ao licitante ou contratado pela unidade fiscalizadora.

§ 2º Para os fins desta Resolução, constituem circunstâncias atenuantes, entre outras:

I – o licitante ou o contratado, por sua espontânea vontade, após detectada a irregularidade, adotar conduta para evitar ou minorar, com eficiência, as consequências do problema ou reparar o dano; e

II – a conduta praticada ser decorrente da apresentação de documentação que contenha vício ou omissão para os quais o licitante ou o contratado não tenha contribuído, ou que não sejam de fácil identificação.

Art. 7º A sanção de advertência será aplicada exclusivamente no caso de inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

Art. 8º A multa e o regramento de sua incidência devem constar expressamente no edital ou no contrato, podendo ser aplicada isolada ou cumulativamente com as penalidades previstas nos incisos I, III e IV do *caput* do art. 5º desta Resolução.

§ 1º O percentual da multa deverá ser calculado sobre o valor do contrato ou sobre o valor estimado, quando a irregularidade for praticada no decorrer da licitação, não podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento).

§ 2º A multa poderá ser aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 4º desta Resolução.

Art. 9º A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do *caput* do art. 4º desta Resolução, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, nas hipóteses mencionadas no inciso I do *caput* do art. 10 desta Resolução, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

Art. 10. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federados, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, e será aplicada ao responsável:

I – pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do *caput* do art. 4º desta Resolução, quando a irregularidade apurada tiver causado ou contribuído para:

- a) não atingimento dos objetivos ou metas previstas no Planejamento Estratégico do TCEMG;
- b) prejuízos financeiros significativos para o TCEMG;
- c) relevante descontinuidade nas rotinas administrativas do TCEMG; ou
- d) diminuição significativa da eficiência do contrato;

II – pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do *caput* do art. 4º desta Resolução.

CAPÍTULO III

DO PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO

Seção I

Disposições gerais e procedimentos preliminares

Art. 11. O agente de contratação, a comissão de contratação ou o pregoeiro, no caso de irregularidade praticada por licitante, ou o gestor ou o fiscal do contrato, na hipótese de irregularidade praticada por contratado, anotarà a ocorrência em registro próprio e notificará o licitante ou o contratado para sanar a falta, vício ou defeito observado, estabelecendo prazo para a adoção das medidas corretivas, sob pena de instauração de processo de responsabilização.

Parágrafo único. Quando o instrumento de contrato tiver sido substituído por outro instrumento hábil, observado o *caput* do art. 95 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, as providências determinadas no *caput* deste artigo ficarão a cargo da autoridade competente para a emissão do termo de recebimento definitivo do objeto contratado pelo TCEMG.

Art. 12. Persistindo a irregularidade ou caso tenha ocorrido prejuízo ao TCEMG, o agente de contratação, a comissão de contratação ou o pregoeiro, no caso de irregularidade praticada por licitante, ou o gestor ou o fiscal do contrato, na hipótese de irregularidade praticada por contratado, deverá encaminhar ao Presidente do TCEMG, por intermédio da Superintendência a qual está vinculado, solicitação de abertura de processo de responsabilização contendo, no mínimo:

I – relatório detalhando a irregularidade cometida pelo licitante ou contratado, incluindo as evidências dos atos ou fatos, tais como laudo de inspeção e relatório de acompanhamento ou de recebimento emitido pelo gestor ou fiscal do contrato;

II – eventuais notificações emitidas pelo TCEMG referentes aos atos irregulares verificados, incluindo as defesas ou impugnações apresentadas pelo licitante ou contratado;

III – declaração do valor do dano, quando for possível quantificá-lo; e

IV – documentação referente ao procedimento licitatório ou ao contrato celebrado.

Art. 13. Ao receber a solicitação para instauração do processo de responsabilização, a Superintendência à qual a unidade fiscalizadora se encontra vinculada, poderá determinar a sua correção ou complementação, caso a documentação apresentada não contenha os requisitos mínimos para instauração do processo de responsabilização.

Seção II

Da instauração do processo de responsabilização

Art. 14. Diante dos indícios de irregularidade cometida pelo licitante ou contratado, o Presidente do TCEMG determinará a instauração do processo de responsabilização e designará, mediante portaria, comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, denominada CPR.

§ 1º Na hipótese de as irregularidades não ensejarem a aplicação das penalidades previstas nos incisos III e IV do *caput* do art. 5º desta Resolução, a CPR, desde que respeitada a composição mínima de 2 (dois) servidores estáveis, poderá ser integrada, também, por servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ainda não estável.

§ 2º A comissão mencionada no *caput* deste artigo poderá contar com o apoio de agentes vinculados às unidades fiscalizadoras dos procedimentos licitatórios ou das contratações em que tenham sido identificadas as irregularidades objeto do processo de responsabilização.

Art. 15. O processo de responsabilização será constituído em autos próprios e tramitará no sistema eletrônico de informações adotado no âmbito do TCEMG, desvinculado dos processos de fiscalização e pagamento ou de conformidade documental.

Art. 16. A CPR citará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada aos autos do comprovante de recebimento da citação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

§ 1º A citação prevista no *caput* deste artigo deverá ser realizada preferencialmente em meio eletrônico ao representante legal do licitante ou contratado cadastrado no TCEMG.

§ 2º Na impossibilidade de realizar a citação por meio eletrônico, a CPR poderá promover a citação por correspondência com Aviso de Recebimento – AR – ou pessoalmente, por intermédio de servidor designado do TCEMG.

§ 3º A citação de que trata o *caput* deste artigo conterá:

- I – a identificação do licitante ou contratado e da autoridade que instaurou o processo de responsabilização;
- II – a finalidade da citação;
- III – a breve descrição do fato passível de aplicação de penalidade;
- IV – a composição da CPR;
- V – a menção das cláusulas ou normas infringidas;
- VI – a informação da continuidade do processo de responsabilização independentemente da manifestação do licitante ou contratado;
- VII – o relatório mencionado no inciso I do *caput* do art. 12 desta Resolução;
- VIII – a orientação sobre o meio de apresentação de defesa pelo licitante ou contratado; e
- IX – outras informações julgadas necessárias pela CPR.

Seção III

Da transação administrativa

Art. 17. Instaurado o processo de responsabilização, o licitante ou o contratado poderá ser notificado para, concomitantemente à apresentação da defesa, manifestar o seu interesse em celebrar transação administrativa com o TCEMG.

§ 1º Caberá à CPR, com a anuência prévia do Presidente do TCEMG, formalizar, no ato da citação, a proposição de celebração de transação administrativa ao licitante ou contratado, observados os princípios da economicidade, eficiência, duração razoável do processo, razoabilidade e indisponibilidade do interesse público.

§ 2º Na transação administrativa, será pactuado o pagamento reduzido da multa a que se refere o inciso II do art. 5º desta Resolução e o cumprimento de obrigações de fazer ou de não fazer pelo licitante ou contratado.

Art. 18. A celebração da transação administrativa, de competência do Presidente do TCEMG, suspenderá o curso do processo de responsabilização.

§ 1º A critério do Presidente do TCEMG, a Consultoria-Geral deverá se manifestar previamente à celebração da transação, verificando a legalidade da minuta elaborada pela CPR.

§ 2º O termo de transação administrativa conterá o reconhecimento pelo licitante ou pelo contratado da infração praticada, além da multa administrativa pertinente à infração, calculada com desconto de até 40% (quarenta por cento) sobre a multa em tese aplicável.

§ 3º O termo de transação administrativa observará ainda os seguintes compromissos:

- I – obrigação do licitante ou contratado de adequar sua conduta às exigências legais, editalícias ou contratuais, no prazo ajustado;
- II – ressarcimento dos danos eventualmente causados ao TCEMG.

§ 4º Atendidas as condições estabelecidas no termo de transação administrativa, o processo de responsabilização será arquivado.

§ 5º Em havendo descumprimento do transacionado, a CPR retomará os trabalhos de apuração das irregularidades e reabrirá o prazo para apresentação das razões de defesa, sem prejuízo da instauração de outro processo de responsabilização, em razão de novas infrações cometidas pelo licitante ou contratado durante a vigência do termo de transação administrativa.

Art. 19. No âmbito da mesma licitação ou do mesmo contrato, celebrada transação administrativa em processo de responsabilização, não poderá ser celebrado novo termo de transação administrativa por fatos similares ao do objeto da transação anteriormente pactuada, ainda que em outro processo de responsabilização.

Seção IV

Da instrução do processo de responsabilização

Art. 20. Não sendo o caso de celebração de transação administrativa ou havendo o descumprimento do transacionado, decorrido o prazo para apresentação de defesa, com ou sem a manifestação do licitante ou do contratado, a CPR conduzirá a instrução do processo de responsabilização, podendo:

- I – promover, de ofício ou mediante requerimento, a juntada aos autos das provas necessárias à elucidação dos fatos;
- II – indeferir, mediante decisão fundamentada, pedidos de produção de provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas;
- III – encaminhar o processo à unidade fiscalizadora para manifestação.

Art. 21. Se, após o decurso do prazo para apresentação de defesa, houver a manifestação técnica da unidade fiscalizadora, o deferimento de pedido de produção de novas provas, ou a juntada de provas julgadas indispensáveis pela CPR, o licitante ou o contratado será intimado para, caso queira, apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da respectiva intimação.

Art. 22. Encerrada a instrução processual, a CPR elaborará relatório final com proposta conclusiva de encaminhamento pela aplicação ou não de sanção e a respectiva dosimetria.

Art. 23. O processo de responsabilização, após a juntada do relatório a que se refere o art. 22 desta Resolução, será remetido à Consultoria-Geral para manifestação, inclusive quanto à observância dos pressupostos de validade e desenvolvimento regular do processo.

Seção V

Julgamento

Art. 24. Após adotada a providência prevista no art. 23 desta Resolução, o processo de responsabilização será remetido pela CPR ao ordenador de despesas do respectivo procedimento licitatório ou do contrato, na qualidade de autoridade julgadora.

Parágrafo único. Na hipótese de o relatório produzido pela CPR sugerir a aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no inciso IV do *caput* do art. 5º desta Resolução, o processo de responsabilização deverá ser remetido pela CPR ao Presidente do TCEMG, na condição de autoridade julgadora.

Art. 25. A decisão prolatada pela autoridade julgadora deverá guardar congruência com o conteúdo do processo e, em caso de divergência com a proposta de encaminhamento da CPR, deverá consignar os fundamentos que a embasaram.

Art. 26. A decisão prolatada no processo de responsabilização deverá ser publicada no Diário Oficial de Contas do TCEMG.

Parágrafo único. O licitante ou contratado deverá ser comunicado por meio eletrônico da decisão publicada no Diário Oficial de Contas do TCEMG, por intermédio da:

- I – Secretaria-Geral da Presidência, quando a decisão tiver sido prolatada pelo Presidente do TCEMG;
- II – Diretoria de Administração, nos demais casos.

Seção VI

Do recurso e do pedido de reconsideração

Art. 27. Da aplicação das sanções previstas nos incisos I, II e III do *caput* do art. 5º desta Resolução, caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da juntada aos autos do último ato de intimação, nos termos do *caput* e do parágrafo único do art. 26 desta Resolução.

Parágrafo único. O recurso de que trata o *caput* deste artigo será dirigido à autoridade que tiver prolatado a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis,

encaminhará o recurso com sua motivação ao Presidente do TCEMG, o qual deverá prolatar sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

Art. 28. Quando a decisão de aplicação das sanções previstas no art. 5º desta Resolução tiver sido prolatada pelo Presidente do TCEMG, caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da juntada aos autos do último ato de intimação, nos termos do *caput* e do parágrafo único do art. 26 desta Resolução.

Parágrafo único. O pedido de reconsiderações deverá ser decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

Art. 29. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo até que sobrevenha decisão final do Presidente do TCEMG.

Art. 30. A critério do Presidente do TCEMG, o recurso ou o pedido de reconsideração será submetido à Consultoria-Geral, para manifestação no prazo de 5 (cinco) úteis, contado do seu recebimento.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no *caput* deste artigo, os prazos previstos no parágrafo único do art. 27 e no parágrafo único do art. 28 começarão a ser contados da data em que a Consultoria-Geral devolver os autos ao Presidente do TCEMG.

Art. 31. A decisão prolatada no recurso ou pedido de reconsideração deverá ser publicada no Diário Oficial de Contas do TCEMG.

Parágrafo único. Caberá à Secretaria-Geral da Presidência comunicar, por meio eletrônico, o licitante ou contratado da decisão publicada no Diário Oficial de Contas do TCEMG.

Art. 32. Depois do julgamento do recurso ou do pedido de reconsideração, ou decorrido o prazo para a sua interposição, a Secretaria-Geral da Presidência deverá expedir a certidão de trânsito em julgado administrativo.

Parágrafo único. Expedida a certidão de trânsito em julgado administrativo, o processo de responsabilização será encaminhado à Diretoria de Administração, para a adoção das providências cabíveis.

CAPÍTULO IV

DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO

Art. 33. Na hipótese de aplicação exclusiva da sanção de advertência, considera-se aplicada a sanção com a intimação do licitante ou contratado da decisão prolatada pelo TCEMG.

Art. 34. A Diretoria de Administração, com o apoio operacional da Diretoria de Finanças para o processamento de eventuais notas e faturas, promoverá a compensação de valores devidos pelo TCEMG ao contratado na hipótese de a decisão aplicar a sanção prevista no inciso II do *caput* do art. 5º desta Resolução ou imputar o pagamento de indenização para o ressarcimento de dano causado ao TCEMG.

Art. 35. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pelo TCEMG ao contratado, além da compensação desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada.

Art. 36. Na eventualidade da compensação de valores devidos e do acionamento da garantia prestada não serem suficientes para satisfazer o débito do licitante ou fornecedor, a Diretoria de Administração, com o apoio operacional da Coordenadoria de Débito e Multa, providenciará a confecção da memória de cálculo e do boleto bancário, ou, conforme o caso, do documento de arrecadação, e, em seguida, intimará o licitante ou contratado para pagamento do débito.

Art. 37. Na hipótese de existir pendência de quitação do valor da multa ou das indenizações cabíveis após os procedimentos previstos nos arts. 34, 35 e 36, a Diretoria de Administração, com o apoio operacional da Coordenadoria de Débito e Multa, certificará o débito e comunicará o fato à Procuradoria Jurídica para a cobrança judicial.

Art. 38. Quitada a multa e as indenizações devidas por qualquer dos procedimentos previstos nos arts. 34, 35, 36 e 37 desta Resolução, a Diretoria de Administração emitirá a certidão de quitação de débito.

Art. 39. Aplicadas as sanções de impedimento de licitar e contratar ou de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, a Diretoria de Administração deverá:

I – incluir o licitante ou o contratado na relação das pessoas físicas e jurídicas impedidas de licitar e contratar com o TCEMG, disponibilizada no sítio eletrônico do TCEMG; e

II – encaminhar os autos ao Presidente do TCEMG, para que ele requeira à Controladoria-Geral do Estado a inscrição do licitante ou contratado no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual (CAFIMP), nos termos da Lei Estadual nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, e do Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012.

Art. 40. Nos termos do *caput* do art. 161 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o TCEMG deverá, por intermédio da Diretoria de Administração, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 41. A rescisão unilateral do contrato é prerrogativa do TCEMG para salvaguardar o interesse público, e pode ser promovida independentemente da aplicação das sanções previstas nesta Resolução, após se assegurar ao contratado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

§ 1º A juízo do Presidente do TCEMG, por razões de economia e celeridade processuais, a rescisão unilateral do contrato poderá se dar no âmbito do processo de responsabilização de que trata esta Resolução.

§ 2º A rescisão de que trata o *caput* deste artigo deverá ser adotada sempre que as circunstâncias do caso e o interesse público a indicarem como medida necessária, conforme inciso I do *caput* do art. 138 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

§ 3º A rescisão unilateral do contrato é de competência exclusiva do Presidente do TCEMG.

Art. 42. A aplicação das sanções previstas no art. 5º desta Resolução está sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pelo TCEMG, e, nos termos do § 4º do art. 158 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, será:

I – interrompido pela instauração do processo de responsabilização de que trata esta Resolução; e

II – suspenso por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa.

Art. 43. No processo de responsabilização de que trata esta Resolução, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática das infrações previstas nesta Resolução, ou para provocar confusão patrimonial.

§ 1º Constatada a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica:

I – será aberto prazo, para apresentação de defesa, aos administradores e aos sócios com poderes de administração da pessoa jurídica que figurar como licitante ou contratada no processo de responsabilização, bem como aos representantes legais das pessoas jurídicas que puderem ser atingidas pelos efeitos das sanções aplicadas no processo de responsabilização; e

II – os autos serão encaminhados à Consultoria-Geral para análise jurídica.

§ 2º Desconsiderada a personalidade jurídica, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica no processo de responsabilização serão estendidos a seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado.

Art. 44. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante o TCEMG, exigidos, nos termos do art. 163 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cumulativamente:

I – reparação integral do dano causado ao TCEMG;

II – pagamento da multa;

III – transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;

IV – cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; e

V – análise jurídica prévia pela Consultoria-Geral, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

Parágrafo único. A sanção pelas infrações previstas nos incisos VIII e XII do *caput* do art. 4º desta Resolução exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade.

Art. 45. A Diretoria-Geral poderá expedir orientações complementares para a execução desta Resolução, bem como disponibilizar materiais de apoio.

Art. 46. Os casos omissos decorrentes da aplicação desta Resolução serão dirimidos pelo Presidente do TCEMG.

Art. 47. As sanções a serem aplicadas em licitações e em contratos administrativos regidos pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, continuarão sendo disciplinadas pela Resolução nº 14, de 20 de setembro de 2017, ressalvadas as situações em que a aplicação das disposições desta Resolução for mais benéfica ao licitante ou ao contratado.

Art. 48. Aplicam-se subsidiariamente ao processo de responsabilização instaurado com base nesta Resolução as disposições da Lei Estadual nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.

Art. 49. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Governador Milton Campos, em 07 de agosto de 2024.

Conselheiro Gilberto Diniz – Presidente